

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-1호

제 목 무등록 건설업자와 간이공사 시행 및 준공검사 업무 소홀

소관부서 ㄹㄹ본부 ㄱㄱ지역본부, ㄴㄴㄴㄴ지역본부

조치부서 ㄱㄱㄱㄱ처, ㄴㄴㄴㄴ처

내용

1. 업무 개요

ㄱㄱ지역본부 ㄱㄱ부는 지역본부 합숙소 관리업무를 담당하면서 '18. 5월부터 현재까지 합숙소 관련한 간이공사 3건을 수행하였고, ㄱㄱ지역본부 ㄴㄴㄴㄴ부는 공급관리소 설비의 유지보수를 위해 58건의 간이공사를 수행하였으며, ㄴㄴㄴㄴ지역본부 ㄴㄴㄴㄴ부 역시 34건의 간이공사를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)에 따르면 '건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 하나, 경미한 건설공사를 업으로 하는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다'고 규정하고 있으며, 위 등록을 하지 아니하고할 수 있는 경미한 건설업(건설산업기본법 시행령 제8조)은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 등록을 하지 아니하고할 수 있는 경미한 건설업

- 종합공사 중 1건의 공사예정금액이 5천만원 미만인 공사
- 전문공사 중 1건의 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 공사

- 다만, 가스시설공사, 철강재설치공사 및 강구조물공사, 삭도설치공사, 승강기설치공사, 철도·궤도공사, 난방공사 제외

따라서 공사금액 2천만원 미만의 간이공사를 시행한다 할지라도 공사에정 금액이 1천5백만원 이상이라면, 「건설산업기본법」 제25조에 따라 발주자는 도급하려는 건설공사의 시공자격을 갖춘 건설사업자에게 도급하여야한다.

또한 「공사관리규정」 제38조(준공검사자의 임명) ②항에 따르면 해당 공사감독원은 동일 공사의 준공검사자가 될 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ♡♡지역본부

1) 무면허 건설업자와 간이공사 시행

☎☎부 및 ○○○○부는 ‘☺☺지사 합숙소 보수공사’ 등 4건의 공사를 [표 2]와 같이 간이공사로 수행하면서, 전문건설업 면허가 없는 업체에게 발주하고 공사를 수행하여 건설산업기본법을 위반하였다.

[표 2] ♡♡지역본부 무면허 건설업자와 간이공사 수행현황

수행부서	공사명	계약상대자	계약기간	공사금액
☎☎부	☺☺지사 합숙소 보수공사	NNNN(주)	‘19. 7.24 ~ 9.30	17,528,319원
	☺☺ 합숙소 1세대 간이공사	NNNN(주)	‘19.10.22 ~ 12.27	15,248,800원
	☺☺지사 합숙소 리모델링	HHHHH	‘20. 5. 6 ~ 6.30	18,100,000원
○○○○부	사옥냉각탑 방음벽 설치공사	GGGGGGG	‘20. 7. 8 ~ 8.31	16,630,000원

※ ♡♡지역본부 ☎☎부 및 ○○○○부 제출자료 재구성

2) 준공검사 업무 소홀

☎☎부는 ‘☺☺지사 합숙소 리모델링’의 준공검사를 시행하면서, [표3]과 같

이 별도의 준공검사자 임명절차 없이, 해당 공사감독원 본인이 준공검사를 시행하고 준공검사결과를 보고하여 공사관리 규정을 위반하였다.

[표 3] ♡♡지역본부 ㄹㄹ부 ‘㉠㉠지사 합숙소 리모델링’ 공사 준공검사 현황

공사명	공사시행			준공검사	준공검사보고		
	기안	검토	결재	검사자 (임명자)	기안	검토	결재
㉠㉠지사 합숙소 리모델링	JJJ	-	CCC	JJJ (-)	JJJ	-	CCC

※ ♡♡지역본부 ㄹㄹ부 제출자료 재구성

나. ㄹㄹㄹㄹ지역본부

㉡㉡㉡㉡부는 ‘노동조합 사무실 환경 개선공사’를 [표 4]와 같이 간이공사로 수행하면서, 전문건설업 면허가 없는 업체에게 발주하고 공사를 수행하여 건설산업기본법을 위반하였다.

[표 4] ㄹㄹㄹㄹ지역본부 무면허 건설업자와 간이공사 수행현황

공사명	계약상대자	계약기간	공사금액
노동조합사무실 환경개선공사	DDDDD	‘18. 10. 1~12.30.	17,900,000원

관계부서 등 의견 및 검토결과

가. ♡♡지역본부

♡♡지역본부 ㉡㉡㉡㉡부는 1천5백만 원 이상이라면 간이공사를 시행한다 할지라도 해당 전문공사를 시공하는 업종에 등록된 업체와 계약하여 공사를 진행해야 하는 사항이었음을 인정하면서, 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례> 제8절 간이공사 및 소규모 용역 제83조(공사수급인의 구비서류)에 따른 구비서류

중 건설업등록증은 1 ~ 7 각 호에 해당하지 않음을 의견으로 제시하였으며, 이에 맞게 「공사관리규정」의 개정이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

① ♠♠♠♠처장은 무면허 건설업자와 간이공사를 시행하고, 공사감독원이 직접 준공검사한 업무 담당자 경고, 관리책임이 있는 부장에게 주의 조치하시기 바랍니다.

(경고, 주의)

[관련자]

ㄴㄴ본부 ♡♡지역본부 ㄹㄹ부 차장 JJJ(現 ♂♂처 ♀♀♀부) (경고)

ㄴㄴ본부 ♡♡지역본부 ㄹㄹ부 부장 CCC (주의)

② ♠♠♠♠처장은 무면허 건설업자와 간이공사를 시행한 담당자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

ㄴㄴ본부 ♡♡지역본부 ㄹㄹ부 과장 SSS

ㄴㄴ본부 ♡♡지역본부 ○○○○부 대리 AAA

ㄴㄴ본부 ㄹㄹㄹㄹ지역본부 ○○○○부 대리 QQQ(現 ㄹㄹㄹㄹ지역본부 ☆☆지사)

③ ◀◀◀◀처장은 간이공사 계약금액이 15백만 원 이상인 경우 수급인의 구비 서류에 전문건설업등록증을 포함하도록 관련규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◀◀◀◀처 ㅂㅂㅂㅂ부